

TEMA 005. UNIÓN EUROPEA: ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y OBJETIVOS. LOS TRATADOS ORIGINARIOS Y MODIFICATIVOS. EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. RELACIÓN ENTRE EL DERECHO DE LA UE Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LOS ESTADOS MIEMBROS. LAS INSTITUCIONES: EL CONSEJO EUROPEO, EL CONSEJO, LA COMISIÓN EUROPEA, EL PARLAMENTO EUROPEO, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y EL BANCO CENTRAL EUROPEO.

Actualizado
02/09/2024

1. LA UNIÓN EUROPEA

La UE es una asociación económica y política, que consta de **27 países** que abarcan gran parte del continente. Comenzó como una unión meramente económica y ha avanzado en el proceso de integración hasta convertirse en una organización activa con muchas competencias.

1.1. ANTECEDENTES

- 1939 – 1945: Segunda Guerra Mundial.
- Europa se encontraba exhausta. Situación desde tres puntos de vista:
 - ⚽ Militarmente.
 - 1947: Tratado de Dunkerque entre Francia y Gran Bretaña que se extendió a Bélgica, Holanda y Luxemburgo en 1948 con el Tratado de Bruselas.
 - ⚽ Económicamente.
 - 1948: Plan Marshall. Para gestionar esta ayuda con el objetivo de desarrollar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la **Organización Europea de Cooperación Económica** (OECE). En 1961, tras alcanzar su objetivo, se convierte en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
 - ⚽ Políticamente.
 - 1948: Se debate entre la cooperación intergubernamental y la integración de carácter federal en la Haya.
 - 1949: Se firman los estatutos del Consejo de Europa. ▼
- Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, pronunció la **Declaración Schuman** en mayo de 1950. En ella proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero cuyos miembros pondrían en común la producción de carbón y de acero. Esta declaración desembocó en el Tratado de París.

Importante, no confundir Consejo de Europa con consejo europeo o el consejo de la unión europea

1.2. OBJETIVOS Y VALORES

Objetivo: (art. 3 TUE) promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Libre circulación de personas. Establecer mercado interior. Combatir la exclusión social y la discriminación. Fomentar la cohesión económica, social y territorial. Promover sus valores en el resto del mundo.

Valores: (art. 2 TUE) respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos.

1.3. MIEMBROS DE LA UE

El último país incorporado a la Unión Europea ha sido Croacia en 2013. En el camino a la adhesión se encuentran los siguientes países candidatos: Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. Como candidatos potenciales (posibles países que todavía no cumplen los requisitos) se encuentran Bosnia y Herzegovina y Kosovo. El 31 de enero de 2020, Reino Unido abandonaba de forma efectiva la Unión Europea (Brexit), iniciándose un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 (se recurre al artículo 50 TFUE).

- Miembros constituyentes del CECA, CEE y CEEA: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
- 1973: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
- 1981: Grecia.
- 1986: España y Portugal (la denominada Unión de los 12).

- 1995: Austria, Finlandia y Suecia (la denominada Unión de los 15).
- 2004: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Lituania.
- 2007: Bulgaria y Rumanía.
- 2013: Croacia (la Unión de los 28).
- Estados miembros en proceso y miembros potenciales.
- 2020: Brexit (salida de Reino Unido) → la Unión de los 27.

Por lo tanto, en la actualidad, la UE se integra por **27 estados miembros (EEMM)** tras la salida por parte de Reino Unido (Brexit). El 31 de enero de 2020, Reino Unido abandonaba de forma efectiva la Unión Europea, iniciándose un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020.

2. TRATADOS DE LA UE

Tratados Originarios:

- **Tratado de París (1951):** se constituye la CECA (Comisión Europea del Carbono y Acero), impulsada por el Ministro francés con la intención de estrechar relaciones con Alemania. En este Tratado se unieron por semejanza cultural, histórica y de intereses, 6 países: Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia. Tenía una duración prevista de 50 años (expiró en 2002).
- **Tratado de Roma (1957):** se crea la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de Energía Atómica (CEEa o EURATOM). Se establece el Mercado Común y se definen las Instituciones europeas.

Modificaciones importantes sobre los tratados originarios:

- **El Acta Única Europea (1986):** propone reformas institucionales, fondos estructurales (FSE, FEOGA y FEDER) y el Banco Europeo de Inversiones. Reforzó la idea de promover la integración europea mediante la constitución de un gran **mercado interior** donde se garantizaran las cuatro libertades (libre circulación de mercancías, personas, servicios y capital).
- **Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea (TUE) (1992):**
 - ⚙️ Ha sido la reforma más importante de los tratados originarios.
 - ⚙️ Se constituyó como un nuevo tratado originario más junto con el TCE, TCECA y TCEEa.
 - ⚙️ Se crea la **Unión Europea** que subsiste sobre las Comunidades Europeas, por tanto la Unión Europea nace el 1 de noviembre de 1993 al entrar en vigor el tratado.
 - ⚙️ Objetivos para la UE en esta etapa:
 - Creación UEM.
 - Ciudadanía europea.
 - Libre circulación.
 - Derecho al voto en elecciones municipales → Reforma CE art. 13.2.
 - Defensor del Pueblo.
 - Fortalecer la cohesión económica y social.
 - ⚙️ Estructura de tres pilares:
 - Pilar de integración o Pilar Comunitario (se toman decisiones a nivel de todos los EEMM):
 - Alberga las tres Comunidades Europeas y sus tratados (TCECA, TCEE y TCEEa).
 - Pilares de cooperación intergubernamental (los EEMM no ceden sus competencias en estas materias):
 - PESc: Política Exterior y de Seguridad Común. (Pilar 2)
 - Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior. (Pilar 3)

- ⊗ Se modifica el tratado constitutivo para recoger la Unión Económica y Monetaria (UEM).
 - Económica → Coordinación y políticas comunes.
 - Monetaria:
 - Criterios de convergencia.
 - Creación de Organismos → BCE y SEBC.
- ⊗ Crecimiento en políticas:
 - Nuevas políticas comunitarias en **educación, sanidad**, etc.
 - Aumento de competencias comunitarias en **medio ambiente, I+D y política social**.
- ⊗ Crecimiento a nivel institucional:
 - Se refuerza el poder legislativo del Parlamento Europeo. Entre otras medidas, se introduce el procedimiento de **codecisión**, que ha sido criticado por varios motivos:
 - Déficit democrático: Algunos bloques políticos escapan al control del Parlamento, el Consejo participa en todas las decisiones y el Parlamento no puede actuar sin él.
 - Inoperatividad, lentitud y coste burocrático.
 - Se amplía a 5 años el mandato de la Comisión.
 - **Consejo Europeo** como máximo órgano político de la UE.
 - Se reconoce el **Tribunal de Cuentas** como institución de la UE.
 - Se crea el **Comité de las Regiones**.
- **Tratado de Ámsterdam (1997)**: se potencia el procedimiento de codecisión (más poder al Parlamento). Anexión al **protocolo Schengen**. El tercer pilar se renombra como Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal (CPJP).
- **Tratado de Niza (2001)**: se adaptan los tratados para la adhesión de 10 nuevos países (medidas como la modificación de la mayoría cualificada). Se promueve la **Carta de los Derechos Fundamentales de la UE**, aunque no entra en vigor hasta el Tratado de Lisboa.
- **El Tratado por el que se establece una Constitución Europea (2004)** fue rechazada.
- **El Tratado de Lisboa (2007)**:
 - ⊗ El TCE pasa a llamarse **TFUE** (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).
 - ⊗ Se dota de personalidad jurídica a la UE, lo que implica poder celebrar acuerdos internacionales.
 - ⊗ Añade dos instituciones completando un total de 7: Comisión, Consejo, Parlamento, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Justicia, Consejo Europeo y Banco Central Europeo.
 - ⊗ Nuevo cargo de **Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad**, que es al mismo tiempo vicepresidente de la Comisión Europea.
 - ⊗ De los 27 Comisarios se pasa a un máximo de 2/3 del número de EEMM a partir de 2014. Paralelamente, se introducía un elemento de flexibilidad al conceder al Consejo Europeo la posibilidad de determinar el número definitivo de comisarios. En 2009, el Consejo Europeo decidió que el número de miembros de la Comisión continuase siendo igual al número de EEMM.
 - ⊗ Se vuelve a modificar la mayoría cualificada.
- Pacto fiscal europeo, formalmente **Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (2012)**. Contiene “reglas de oro” vinculantes, entre otros un compromiso de déficit estructural que no supere el 0,5% de la PIB o el 1% en aquellos países cuya deuda es inferior al 60% del PIB.
 - ⊗ España, meses antes, en 2011 reforma el artículo 135 de la Constitución.
- Tratado de Salida de Reino Unido, **Brexit**: inicio en 2016 y efectivo el 31 de enero de 2020 (período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020).
 - ⊗ Primera vez que se hace uso del artículo 50 del TUE.

Atendiendo a los tratados originarios y modificativos, actualmente los **tratados vigentes** son los siguientes:

- TFUE.
- TUE.
- CEEA.
- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

3. FUENTES DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

3.1. CARACTERÍSTICAS

- Tiene **efectos internos y externos**: afecta en las relaciones en los EEMM, con otros Estados y con organizaciones internacionales.
- Es un **derecho autónomo e independiente**: no necesita ratificación por parte de los Estados miembros.
- Derecho basado en un **sistema de atribución**: solo puede legislar en las materias atribuidas.
- Principio de **subsidiariedad**: en los ámbitos que no son de competencia exclusiva de la Unión, el principio de subsidiariedad tiene como objeto proteger la capacidad de decisión y actuación de los Estados miembros y autoriza la intervención de la Unión cuando los objetivos de una acción no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los EEMM, sino que puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión «debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida».
- Principio de **proporcionalidad**: funciona de un modo muy similar al principio de subsidiariedad. El principio de proporcionalidad significa que, para alcanzar sus metas, la UE emprenderá las acciones estrictamente necesarias.

3.2. CLASES

- **Originario**: adoptados y aprobados por los EEMM, serían los **Tratados constitutivos**, los **Tratados modificativos** de éstos, las **Actas de Adhesión** de nuevos países y los **Tratados o Convenios suscritos** por la Unión Europea.
- **Derivado**: normas adoptadas y aprobadas para alcanzar los objetivos establecidos por los Tratados.



Vinculantes:

- **Reglamento**: tienen alcance general (obliga a todos los EEMM y a todos los particulares). Es obligatorio en todos sus elementos para todos los EEMM (no se admite su aplicación incompleta).
- **Directiva**: carece de alcance general (solo obliga a uno o varios EEMM; no va dirigida a los particulares). Es obligatoria en cuanto al fin, no al método para conseguirlo, y aplicable a todos los EEMM. Carece de aplicabilidad directa (los EEMM deberán trasponer su contenido a su propio ordenamiento).
- **Decisión**: carece de alcance general (solo obliga a sus destinatarios (persona, empresa o EEMM)). Es obligatoria en todos sus elementos y tiene aplicabilidad directa (no requiere la intervención normativa).



No vinculantes:

- **Recomendación:** una institución manifiesta su criterio, a iniciativa propia, sobre un determinado asunto. Es un acto no vinculante, es decir, carece de efectos jurídicos.
- **Dictamen:** similar a la Recomendación, pero se emite previa petición (solicitud).
- Otros: actos con efectos exclusivamente internos, actos Sui Generis y actos nacidos de la práctica comunitaria.

4. RELACIÓN ENTRE DERECHO DE LA UE Y DE LOS ESTADOS MIEMBROS

- **Relaciones Ordinarias:**
 - ⊗ **Principio de autonomía:** la validez del Derecho comunitario es independiente de su aceptación por los EEMM.
 - ⊗ **Principio de cooperación leal:** los EEMM deben facilitar y adoptar medidas para el eficaz cumplimiento del derecho comunitario.
- **Relaciones de Conflicto** (ante conflictos entre normas nacionales y europeas):
 - ⊗ **Principio de efecto directo:** el Derecho Comunitario, si es claro, preciso y autosuficiente, no requiere ninguna medida comunitaria o nacional para su aplicación.
 - ⊗ **Principio de primacía:** la norma Comunitaria prevalece sobre una norma de derecho interno.
- **Principios complementarios:**
 - **Seguridad jurídica:** obligación de eliminar una norma opuesta a una europea.
 - **Interpretación conforme:** si hay varias interpretaciones de una norma, se debe escoger la que es conforme con el derecho europeo.
 - **Responsabilidad patrimonial del estado incumplidor:** puede ser reclamada por los ciudadanos por la no transposición o transposición incorrecta de una norma europea.

5. REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE LA UE Y LOS ESTADOS MIEMBROS

La delimitación de competencias en la UE se rige por el **Principio de Atribución:** La UE interviene bajo el poder de las competencias transferidas por los EEMM en los Tratados. Toda competencia no atribuida a la UE en los Tratados, pertenece a los EEMM.

El ejercicio de competencias en la UE se rige por dos principios ya comentados: **Principio de Subsidiariedad** y **Principio de Proporcionalidad**.

Las competencias de la UE se clasifican en tres categorías:

- **Competencias exclusivas** (art. 3 TFUE): solo la UE puede actuar. Son las siguientes:
 - **La unión aduanera.**
 - El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del **mercado interior**.
 - La **política monetaria** de los Estados miembros cuya moneda es el euro.
 - La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común.
 - La política comercial común.
- **Competencias compartidas** (art. 4 del TFUE): los Estados miembros pueden actuar únicamente si la UE ha optado por no hacerlo. Son las siguientes:
 - El **mercado interior**.
 - La política social, en los aspectos definidos en el presente Tratado.
 - La **cohesión económica, social y territorial**.
 - La **agricultura y la pesca**, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos.

- El medio ambiente.
- La protección de los consumidores.
- Los transportes.
- Las redes transeuropeas.
- La energía.
- El espacio de libertad, seguridad y justicia.
- Los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos definidos en el presente Tratado.
- **Competencia para apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros** (art. 6 del TFUE) en ámbitos en los que la UE no puede adoptar actos jurídicamente vinculantes que obliguen a la armonización de las legislaciones y reglamentaciones nacionales. Son las siguientes:
 - la protección y mejora de la salud humana;
 - la industria;
 - la cultura;
 - el turismo;
 - la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte;
 - la protección civil;
 - la cooperación administrativa

6. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN EL PROCESO DECISORIO

En determinadas ocasiones, la **Comisión** pide informes de expertos de las Administraciones nacionales para la elaboración de sus propuestas. Además, estos informes permiten que la Comisión conozca la posición nacional que se adoptará en el Consejo.

En el seno del **Consejo**, la representación nacional se hace patente en sus diferentes niveles: grupos de trabajo, Comité de Representantes Permanentes (**COREPER**) y Consejo de Ministros.

- El **Tratado de Ámsterdam** introduce procedimientos que exigen una comunicación más abierta y clara entre las instituciones europeas y los Parlamentos nacionales. Además, todas las propuestas de la Comisión Europea y todos los documentos preparatorios (libros verdes, libros blancos, etc.) deben enviarse a los **Parlamentos nacionales**.
- El **Tratado de Lisboa** establece claramente los derechos y obligaciones de los Parlamentos nacionales dentro de la Unión Europea: derecho a la información, control de la subsidiariedad, mecanismos de evaluación en el espacio de libertad, seguridad y justicia, revisión de los Tratados, etc. El **control de la subsidiariedad** es una de las grandes innovaciones, y supone para los Parlamentos nacionales el incremento de su participación en cuanto a si una propuesta de la Comisión se ajusta al principio de subsidiariedad, por el cual la Unión Europea sólo actúa cuando resulta más eficaz que una actuación de los países miembros.
- **Comité de las Regiones (CDR)** como órgano consultivo que representa a los entes regionales y locales de la UE. La Comisión, el Consejo y el Parlamento deben consultar al CDR antes de adoptar decisiones de repercusión local y regional.
- **Comité Económico y Social Europeo (CESE)**: órgano consultivo que representa a las organizaciones de empresarios, trabajadores y otros grupos de interés.

La creación de la **Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE)**, que llevó a cabo su primera reunión en 1989, dio lugar a varios acuerdos que han abierto la participación de las Comunidades Autónomas en los procesos decisorios de la Unión Europea en diversas materias, ya que tienen la titularidad

de muchas de las competencias en las que impactan las actuaciones de la Unión Europea. Esta Conferencia se regula en la Ley 2/1997, de 13 de marzo. Además, las Comunidades Autónomas participan en más de 100 de los Comités de la Comisión Europea. Cabe destacar, también, el Comité de las Regiones, órgano consultivo que representa a los entes regionales y locales que fue creado por el Tratado de Maastricht. *La Delegación española en este Comité cuenta con 21 miembros.*

7. INSTITUCIONES EUROPEAS

Las Instituciones de la Unión Europea, así como su finalidad se encuentran en el Capítulo III del Tratado de la Unión Europea (Disposiciones sobre las Instituciones). Nótese que las instituciones europeas no se erigen en función del poder que representen (legislativo, judicial y ejecutivo), como las instituciones nacionales; sino en función de qué intereses representan (Consejo de la UE el interés de los EEMM, el Parlamento los intereses de la ciudadanía europea y la Comisión los intereses de la propia Unión)

Finalidad: promover los valores, perseguir objetivos, defender sus intereses, el de los ciudadanos y los Estados Miembros.

Instituciones: existen **7 instituciones** (art. 13 TUE) y dos comités consultivos que asisten al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

Instituciones:

- Comisión Europea.
- Parlamento Europeo.
- Consejo de la Unión Europea (Consejo de Ministros o Consejo).
- Consejo Europeo.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
- Tribunal de Cuentas Europeo (TCE).
- Banco Central Europeo (BCE).

Comités:

- Comité económico y social.
- Comité de las regiones.

Más información: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_es

Separación de poderes en la Unión Europea

- **Legislativo:** Parlamento + Consejo.
- **Ejecutivo:** Comisión + Consejo + Consejo Europeo.
- **Judicial:** Tribunal de Justicia.

Aprobación presupuestos

- Parlamento + Consejo.

7.1. COMISIÓN EUROPEA

La Comisión Europea tiene la función de **velar por los intereses generales de la UE proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto de la UE.**

Es decir, la Comisión Europea representa los intereses de la Unión Europea.

La Comisión Europea es el **órgano ejecutivo, políticamente independiente**, de la UE. La Comisión es la única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.

Composición

- Comisarios + presidente.

Comisarios:

- Designados por el Consejo Europeo.
- Actualmente: hay 1 comisario por Estado Miembro.

Presidente:

- Nombramiento: Consejo Europeo por mayoría cualificada.
- Aprobación: Parlamento por mayoría.
- Propuesta: Consejo Europeo por mayoría cualificada.
- Duración del mandato: 5 años.
- Funciones: definir las orientaciones, organización interna de la Comisión, nombramiento de vicepresidentes.
- Actualmente: **Ursula von der Leyen** (reelegida segundo periodo de presidencia desde julio de 2024 a enero de 2027).

Principios:

- a) Autoorganización: reglamento interno propio. Aparato burocrático a su servicio.
- b) Colegialidad: las decisiones se imputan al órgano en su conjunto. Se asumen colectivamente por todos sus miembros. **Las votaciones no se hacen públicas.** Igualdad entre miembros.

Reuniones:

- a) Sesiones Ordinarias → 1 vez por semana.
- b) Sesiones extraordinarias. No son públicas.
- c) Sesiones restringidas: asisten miembros de los gabinetes y servicios de Comisión.
- d) Sesiones muy restringidas: sólo asisten los Comisarios y el secretario general.

Lugares:

- a) Bruselas: Sede.
- b) Estrasburgo: si el Parlamento Europeo celebra sus sesiones ahí.

Funciones / Competencias:

De forma resumida:

- **Iniciativa legislativa:** propone nueva legislación.
- **Control:** supervisión del cumplimiento del derecho de la UE.
- **Relaciones exteriores:** representa a la UE en el exterior junto con el Ato Representante. Negociación de acuerdos internacionales.
- **Gestión y asignación del presupuesto de la UE.**

Con más detalle, la Comisión Europea realiza las siguientes **funciones**:

- **Proponer nuevas leyes:**
 - La Comisión es la única institución europea que presenta, para que el Parlamento y el Consejo las aprueben:
 - leyes que protegen los intereses de la UE y a sus ciudadanos en aspectos que no pueden regularse eficazmente en el plano nacional.
 - leyes correctas en sus detalles técnicos gracias a consultas con expertos y ciudadanos.
- **Gestionar las políticas europeas y asignar los fondos de la UE**
 - Fija las prioridades de gasto de la UE conjuntamente con el Consejo y el Parlamento.
 - Elabora los presupuestos anuales para que el Parlamento y el Consejo los aprueben.
 - Supervisa cómo se gasta el dinero bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas.
- **Velar por que se cumpla la legislación de la UE**
 - Conjuntamente con el Tribunal de Justicia, la Comisión garantiza que la legislación de la UE se aplique correctamente en todos los países miembros.
- **Representar a la UE en la escena internacional**
 - Habla en nombre de todos los países de la UE ante los organismos internacionales, sobre todo en cuestiones de política comercial y ayuda humanitaria.
 - Negocia acuerdos internacionales en nombre de la UE.

[Más información](#)

7.2. PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo es el **órgano de la UE elegido por sufragio directo, con responsabilidades legislativas, de supervisión y presupuestarias. Representa la voz del pueblo.**

Composición:

- Máximo 751 eurodiputados (750 + presidente). Actualmente: **720** escaños (tras el Brexit se redistribuyeron y se ampliaron en las últimas elecciones de julio 2024.).
- Los diputados se eligen por sufragio desde 1979, según las disposiciones internas de cada Estado Miembro. Mínimo de diputados por EEMM: 6. Máximo de diputados por EEMM: 96.
- Elegidos por un periodo de 5 años.
- **España:** Tiene 61 diputados (tras el Brexit, se aumentaron de 54 a 59 diputados, tras las últimas elecciones: 61). España ocupa la 4ª posición de los 27 en número de escaños tras Alemania (96), Francia (79) e Italia (76).

Presidente:

- Se elige de entre los miembros del Parlamento por un periodo de 2 años y medio renovable.
- Actualmente: Roberta Metsola (reelegida hasta 2027).

Mesa:

- Se elige de entre los miembros del Parlamento.
- Fija el orden del día y se encarga de cuestiones económico-administrativas (con voz, sin voto).
- Existe una mesa ampliada con representantes de los *Grupos Parlamentarios* (agrupación de diputados por ideología, no nacionalidad).

Plenos:

- Existe un periodo anual de sesiones: 12 periodos parciales (plenos mensuales).

- Reunión sin convocatoria el segundo martes de marzo.
- En periodo extraordinario: a petición de la mayoría de los miembros, del Consejo o de la Comisión.

Lugar de reunión:

- a) Estrasburgo (sede): periodos parciales de sesiones.
- b) Bruselas: reunión de Comisiones, grupos políticos y plenos extraordinarios.

En Luxemburgo se encuentra la Secretaría General del Parlamento.

Funciones / Competencias:

De forma resumida:

- **Poder Legislativo** (compartido): codecisión junto al Consejo.
- **Aprueba los presupuestos** (compartido) junto con el Consejo.
- **Control político:** voto de investidura, voto de censura, comisiones de investigación, derecho de petición, derecho a acudir al defensor del pueblo, comparecencia y preguntas parlamentarias, informe anual de la Comisión.

Con más detalle, el Parlamento desempeña **tres funciones principales:**

- **Competencias legislativas**
 - **Aprobar la legislación de la UE, junto con el Consejo de la Unión Europea**, a partir de las propuestas de la Comisión Europea.
 - Decidir sobre acuerdos internacionales.
 - Decidir sobre ampliaciones.
 - Revisar el programa de trabajo de la Comisión y pedirle que elabore propuestas de legislación.
- **Competencias de supervisión**
 - **Control democrático** de todas las instituciones de la UE.
 - Elegir al presidente de la Comisión y aprobar a la Comisión como colegio. Posibilidad de aprobar una moción de censura, que obligue a la Comisión a dimitir.
 - Aprobar la gestión del presupuesto, es decir, la aprobación de la manera en que se han gastado los presupuestos de la UE.
 - Examinar las peticiones de los ciudadanos y realizar investigaciones.
 - Debatar la política monetaria con el Banco Central Europeo.
 - Formular preguntas de la Comisión y del Consejo.
 - Observación electoral.
- **Competencias presupuestarias**
 - Establecer el presupuesto de la UE junto con el Consejo.
 - Aprobar el presupuesto de la UE a largo plazo («marco financiero plurianual»).

[Más información](#)

7.3. CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (CONSEJO DE MINISTROS, CONSEJO)

El Consejo de la UE (también denominado de manera informal "el Consejo") tiene la función de **representar a los Gobiernos de los EEMM, adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la UE.**

En el Consejo de la UE, **los ministros de los gobiernos de cada país de la UE** se reúnen para debatir, modificar y adoptar medidas legislativas y coordinar políticas. **Cada ministro tiene competencias para asumir compromisos en nombre de su Gobierno** en relación con las actuaciones acordadas en las reuniones.

El Consejo es **el principal órgano de decisión de la UE junto con el Parlamento Europeo.** Es decir, es el máximo poder de decisión política y de poder legislativo.

Composición:

- 1 representante por Estado Miembro (un ministro) para comprometer al Gobierno y ejercer el derecho al voto.
- Existen 9 configuraciones distintas.

Presidencia:

- Presidente: cada Estado miembro ejerce la Presidencia, por rotación, en turnos de 6 meses.
 - Duración de 6 meses.
 - Actualmente: Hungría (Mandato: 01 de julio – 31 de diciembre de 2024).
 - Listado presidencias hasta 2030 [ver](#)

Convocatoria:

- Por el presidente, un miembro del Consejo o la Comisión.

Lugares:

- a) Bruselas: sede y secretaría.
- b) Luxemburgo: abril, junio y octubre.

Tipos de votación:

- a) **Mayoría simple:** un representante, un voto. Se alcanza con 14 o más votos.
- b) **Mayoría cualificada:** se usa siempre salvo que los Tratados dispongan otra cosa. Consiste en un porcentaje superior o igual al 55% que incluya mayoría simple y represente a por lo menos el 65% de población de la Unión Europea.

Existe una **minoría de bloqueo:** 4 miembros del Consejo que representen el 35% de la población de la UE. Los votos son ponderados: España tiene 27.
- c) **Unanimidad:** los 27 EEMM están de acuerdo (las abstenciones cuentan como voto positivo).

Funciones / Competencias:

- **Negocia y adopta la legislación de la UE**, junto con el Parlamento Europeo, a partir de las propuestas de la Comisión Europea.
- **Coordina** las políticas de los Estados miembros.
- Desarrolla la **política exterior y de seguridad**, siguiendo las directrices del Consejo Europeo.
- Celebra **acuerdos entre la UE y otros países** u organizaciones internacionales.
- Junto con el Parlamento Europeo, **aprueba el presupuesto de la UE.**

[Más información](#)

COREPER (COMITÉ DE REPRESENTANTES PERMANENTES)
--

Se encarga de preparar los trabajos del Consejo de la Unión Europea.

Está constituido por los representantes de los países de la UE ante la Unión Europea, que tienen rango de embajadores, y lo preside el país de la UE que ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Existe una delegación en Bruselas por cada Estado Miembro.

Opera a través de dos formaciones:

- Coreper II, compuesto por los representantes permanentes (embajadores). Se ocupa de aspectos relativos a las formaciones de Asuntos Generales, Asuntos Exteriores, Asuntos Económicos y Financieros, Justicia y Asuntos de Interior del Consejo.
- Coreper I, compuesto de los representantes permanentes adjuntos (técnicos). Prepara todas las demás formaciones del Consejo.

Funciones:

- Legislativa y presupuestaria (junto con el Parlamento).
- Definición de políticas.
- Coordinación.
- Justicia.

[Más información](#)

7.4. CONSEJO EUROPEO

Tiene la **función de definir la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea.**

El Consejo Europeo **reúne a los líderes de la UE para establecer su agenda política**. Representa el nivel más elevado de la cooperación política entre los países de la UE.

Composición:

- Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Miembros + presidente del Consejo Europeo + presidente de la Comisión.
- En sus reuniones y trabajos también participa el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, aun no siendo miembro de pleno derecho.

Presidente:

- Elegido por mayoría cualificada. Sin turno rotatorio (presidencia permanente desde Tratado de Lisboa). Durante dos años y medio. 1 sola renovación.
- Actualmente: Charles Michel (desde junio de 2022 a noviembre de 2024)

Funciones / Competencias:

- Presidir/impulsar los trabajos del Consejo Europeo.
- Velar por la preparación y continuidad de los trabajos del Consejo Europeo junto al Presidente de la Comisión.
- Facilitar la cohesión y el consenso.
- Informe al Parlamento tras las reuniones del Consejo Europeo.

- Representación exterior en política exterior y de seguridad común.

Con más detalle, el Consejo Europeo realiza las siguientes **funciones**:

- Decide sobre la **orientación** y las **prioridades políticas generales de la UE, pero no legisla**.
- Se ocupa de cuestiones complejas o sensibles que no pueden resolverse en instancias inferiores de la cooperación intergubernamental.
- Establece la **política exterior y de seguridad común** teniendo en cuenta los intereses estratégicos de la UE y las implicaciones en materia de defensa.
- Designa y nombra a los candidatos elegidos para determinados puestos destacados de la UE, por ejemplo en el BCE y en la Comisión.

Con respecto a cada una de las cuestiones, el Consejo Europeo puede:

- Pedir a la Comisión Europea que elabore una propuesta.
- Someterla al Consejo de la UE para que se ocupe de ella.

Informes al Parlamento:

- a) Tras las sesiones.
- b) Anualmente sobre los progresos de la UE.

Convocatorias:

- Por el presidente: 2 veces al trimestre.
- Pueden acudir Ministros si el orden del día lo requiere.
- El presidente de la Comisión puede ser asistido por un miembro de la Comisión.

Lugar de reunión:

- Bruselas: para reuniones ordinarias.
- País de la presidencia: para reuniones extraordinarias.

Más información

ALTO REPRESENTANTE DE LA UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD

Coloquialmente conocido como “alto representante” o “Mr PESC”.

Nombrado por mayoría cualificada por el Consejo Europeo y aprobado por el Presidente de la Comisión.

Mandato 5 años.

Actualmente: Josep Borrell (desde 1 de diciembre de 2019 a 31 de diciembre de 2024).

Funciones:

- Elabora y dirige la política exterior y de seguridad común (PESC) de la UE, incluida la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD).
- Preside el Consejo de Asuntos Exteriores.
- Dirige la Agencia Europea de Defensa.
- Es uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea.

7.5. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE (TJUE)

El TJUE tiene la función de **garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros**; garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE.

Resuelve los **litigios** entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas. En determinadas circunstancias, también pueden acudir al Tribunal los particulares, empresas y organizaciones que crean vulnerados sus derechos por una institución de la UE.

Composición como Institución:

Tribunal de Justicia + Tribunal General (encargado de recursos no reservados al TJUE o salas especializadas, sólo compuesto por jueces) + Tribunales especializados.

El TJUE consta de dos órganos:

1. Tribunal de Justicia:

- 1 juez de cada país de la UE y 11 abogados generales.
- Resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación y los recursos de casación.

2. Tribunal General:

- 2 jueces por cada país de la UE.
- Resuelve los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los gobiernos nacionales. Esto significa que, en la práctica, el tribunal se ocupa sobre todo de la legislación sobre competencia, ayudas estatales, comercio, agricultura y marcas comerciales.

Los gobiernos nacionales designan a cada juez y abogado general por un periodo renovable de seis años. En cada uno de los tribunales, los jueces eligen a su presidente para un mandato renovable de tres años.

Miembros:

a) Jueces:

Nombrados de común acuerdo por los Gobiernos, previa consulta al Comité de Expertos.

Periodo de 6 años.

El presidente y vicepresidente de Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen mandato de 3 años.

Deben tener independencia, imparcialidad, respeto a la honestidad, discreción.

Tienen inmunidad de jurisdicción.

Tienen prohibido realizar cualquier función pública o administrativa y actividad pública (retribuida o no).

Tienen el deber de residir en Luxemburgo.

b) Abogados generales:

Podrá aumentarse el número si lo solicita el TJUE y lo aprueba el Consejo por unanimidad.

Periodo de 6 años.

Deben cumplir los mismos requisitos que los jueces.

Presentan públicamente conclusiones motivadas en asuntos que requieren su intervención.

c) Primer abogado general

Durante un periodo de 1 año.

Se elige de entre los jueces y abogados generales.

Se encarga de distribuir los asuntos entre abogados.

Funciones / Competencias:

De forma resumida:

- Se pronuncia sobre los recursos interpuestos por Estados miembros, instituciones o personas.
- Tienen un carácter prejudicial.

Con más detalle, el TJUE realiza las siguientes funciones:

- **Interpretar la legislación (decisiones prejudiciales):** si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación o validez de una norma europea, puede pedir una clarificación al TJUE.
- **Aplicar la legislación (procedimientos de infracción):** este tipo de acción se emprende contra una administración nacional por incumplir la legislación europea. Puede entablarla tanto la Comisión Europea como otro país miembro. Posibilidad de **multa** por la infracción.
- **Anular normas europeas (recursos de anulación):** si se considera que una norma europea vulnera los tratados de la UE o los derechos fundamentales, los gobiernos de los países miembros, el Consejo de la UE o (en algunos casos) el Parlamento Europeo pueden solicitar al Tribunal que la anule. También los particulares pueden solicitar al Tribunal que anule una norma europea que les afecte directamente.
- **Garantizar que la UE actúe (recursos por omisión):** en determinadas circunstancias, el Parlamento, el Consejo y la Comisión deben tomar decisiones. Si no lo hacen, los gobiernos nacionales, otras instituciones europeas o (en determinadas circunstancias) los particulares o empresas pueden recurrir al Tribunal.
- **Sancionar a las instituciones europeas (acciones por daños y perjuicios):** puede recurrir al Tribunal cualquier persona o empresa que se considere perjudicada en sus intereses por acción u omisión de la UE o de su personal.

[Más información](#)

7.6. TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (TCE)

El TCE tiene la función **de comprobar que los fondos de la UE se perciben y se utilizan correctamente; contribuir a mejorar la gestión financiera de la UE.**

En su calidad de **auditor externo independiente** de la UE, el TCE vela por los intereses de los contribuyentes europeos. Aunque el TCE no tiene capacidad jurídica, contribuye a mejorar la gestión del presupuesto de la UE por parte de la Comisión Europea e informa sobre las finanzas de la Unión.

Composición:

- 1 miembro por Estado miembro.
- Nombrados por mayoría cualificada del Consejo previa consulta al Parlamento.
- Durante un periodo de 6 años renovables.
- Las renovaciones son parciales.
- Los miembros son independientes y actúan en interés general de la UE.

Presidente:

- Elegido por los miembros y de entre ellos.
- Durante 3 años, renovable.
- Actualmente: Tony Murphy (desde octubre 2022)

Funciones / Competencias:

- **Control independiente de obtención y utilización de fondos de la UE.**
- Aprobación de informes anuales, especiales o dictámenes por mayoría de los miembros.
- Las decisiones se toman por la mayoría de los presentes.
- Control a posteriori.

Con más detalle, el TCE realiza las siguientes **funciones**:

- **Audita los ingresos y los gastos de la UE** para verificar que la percepción, uso, rentabilidad y contabilidad de los fondos son correctos.
- **Supervisa a cualquier persona u organización que maneje fondos de la UE**, en particular mediante controles puntuales en las instituciones de la UE (especialmente en la Comisión), los Estados Miembros y los países que reciben ayuda de la UE.
- Elabora conclusiones y recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea y los Gobiernos nacionales en sus **informes** de auditoría.
- Informa de sus sospechas de **fraude, corrupción u otras actividades ilegales** a la **Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)**.
- Elabora un informe anual para el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que el Parlamento examina antes de aprobar la gestión del presupuesto de la UE por parte de la Comisión.
- Facilita **dictámenes periciales** a los responsables políticos de la UE sobre cómo mejorar la gestión financiera y la rendición de cuentas a los ciudadanos.

[Más información](#)

7.7. BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE)

El BCE tiene por función **gestionar el euro, mantener la estabilidad de los precios y dirigir la política económica y monetaria de la UE**.

El BCE gestiona el euro y formula y aplica la política económica y monetaria de la UE. Su principal objetivo es mantener la **estabilidad de los precios** y contribuir de este modo al crecimiento económico y la creación de empleo.

Es decir, **vela por el buen funcionamiento de la Unión económica y monetaria**.

Tiene personalidad jurídica. Y es independiente frente a instituciones nacionales y europeas.

El euro se crea en 1999 y entrada en vigor en 2002: 11 países inicialmente y 19 actualmente.

Órganos de decisión

a) Consejo de Gobierno:

Encargado de la política monetaria.

Compuesto por los 6 miembros del Comité ejecutivo y los Gobernadores de los bancos centrales de los Estados Miembros. Es el órgano de decisión supremo.

b) Comité ejecutivo:

Se encarga de la gestión diaria.

Tiene una duración de 8 años.

Compuesto por el presidente, el vicepresidente y 4 miembros nombrados por los EEMM de la zona euro.

c) Consejo general:

Tareas consultivas y de coordinación.

Compuesto por el presidente, el vicepresidente y los gobernadores de los bancos centrales de los EEMM.

El presidente del Consejo y un miembro de la Comisión pueden participar sin voto.

Presidente, vicepresidente y Comité ejecutivo:

- Son nombrados por el Consejo Europeo durante 8 años no renovables.
- Presidente: Christine Lagarde.
- Vicepresidente: Luis de Guindos.

- Miembros: el presidente y el vicepresidente del BCE y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos los países de la UE.

Funciones / Competencias:

De forma resumida:

- **Emitir billetes y monedas.**
- Cooperar en ámbito internacional y europeo.
- **Estabilizar el sistema financiero y supervisar el ámbito bancario.**
- **Definir la política monetaria en la zona euro.**
- Puede adoptar reglamentos aplicables directamente a todos los EEMM.
- Tiene **independencia** funcional, personal, institucional y financiera.
- Es controlado jurisdiccionalmente por el TJUE.

Con más detalle, el BCE realiza las siguientes **funciones**:

- Establece los tipos de interés a los que **presta a los bancos comerciales de la zona del euro** (también conocida como la eurozona), controlando así la oferta monetaria y la inflación.
- Gestiona las **reservas de divisas** de la eurozona y la compra o venta de divisas para equilibrar los tipos de cambio.
- Garantiza que las **instituciones y los mercados financieros** sean objeto de una buena supervisión por parte de las autoridades nacionales, y que los sistemas de pago funcionen bien.
- Vela por la **seguridad y solidez del sistema bancario europeo**.
- Autoriza la **producción de billetes en euros** por parte de los países de la zona del euro.
- Vigila las **tendencias de los precios** y evalúa los riesgos para la **estabilidad de los precios**.

BCE, SEBC y Eurosistema

- El BCE trabaja con los bancos centrales nacionales (BCN) de todos los países de la UE. Juntos forman el **"Sistema Europeo de Bancos Centrales" (SEBC)**.
- El BCE dirige la cooperación entre los bancos centrales de la zona del euro, el denominado **"Eurosistema"**.

Más información

AMPLIACIÓN. OTROS ORGANISMOS DE LA UE

- [Servicio Europeo de Acción Exterior \(SEAE\)](#)
- [Comité Económico y Social Europeo \(CESE\)](#)
- [Comité Europeo de las Regiones \(CDR\)](#)
- [Banco Europeo de Inversiones \(BEI\)](#)
- [Defensor del Pueblo Europeo](#)
- [Supervisor Europeo de Protección de Datos \(SEPD\)](#)
- [Comité Europeo de Protección de Datos \(CEPD\)](#)
- [Organismos interinstitucionales](#)

AMPLIACIÓN. NO CONFUNDIR: CONSEJO DE EUROPA, CONSEJO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Las denominaciones Consejo de Europa, Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea pueden dar lugar a confusiones. Es importante tener claros sus diferencias y principalmente saber que hay una (Consejo de Europa) que no es un organismo de la UE.

- El Consejo Europeo está formado por los **jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE** y el **presidente de la Comisión**. Tiene una función de impulso y orientación política, económica y social, pero sus orientaciones y declaraciones carecen de valor jurídico.
- El Consejo de la Unión Europea (conocido también como **Consejo, Consejo de Ministros y Consilium**) es la institución de la UE en que están **representados los Estados miembros a través de sus ministros**. Tiene, junto con el Parlamento, funciones legislativas y presupuestarias.
- El Consejo de Europa es una organización intergubernamental, **ajena a la UE**, de la que forman parte 46 estados europeos. Está dedicada a la educación, la cultura y la defensa de los derechos humanos. [Link](#)

